长安镇“7·4”一般高处坠落事故调查报告

2020年7月4日约19时，东莞市长安镇沙头社区塘厦新苑二巷5号发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年7月7日，东莞市人民政府成立了以长安镇分管安全生产工作的镇领导为组长，长安镇监察室、总工会、住房规划建设局、公安分局、应急管理分局、人力资源和社会保障分局有关人员参加的长安镇“7·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

基本情况

（一）事故单位情况

东莞市长艺不锈钢门窗有限公司（以下简称长艺公司），统一社会信用代码91441900551720979T，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所/经营场所：广东省东莞市长安镇沙头滨河路106号之二号，法定代表人：刘斌，注册资本：人民币玖佰万元，成立日期：2010年03月24日，营业期限：长期。经营范围：加工、生产、安装：不锈钢门窗、栏杆。

经事故调查组调查，认定东莞市长艺不锈钢门窗有限公司是东莞市长安镇沙头社区塘厦新苑二巷5号民房玻璃雨棚搭建工程的组织施工方。

（二）事故相关人员情况

1.蔡晓明，男，汉族，1976年9月出生，东莞市长安镇人，本科文化学历，在全民通金融集团长安分公司担任业务员。现居住在东莞市长安镇沙头社区塘厦新苑二巷5号（以下简称涉事民房），是该民房的业主。

2.刘斌，男，汉族，1982年3月出生，重庆市万州区人，高中文化学历，是东莞市长艺不锈钢门窗有限公司的法定代表人，也是该公司的主要负责人。现居住在东莞市长安镇沙头社区滨河路106号。

3.梁远志，男，汉族，1986年11月出生，重庆市开州区人，小学文化学历，现居住在深圳市坪山新区，是涉事工程的施工人员。其自述从2011年起从事铝合金门窗制做安装的工作。经特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询，没有查询到梁远志的相关证件信息。

4.尹诗波，男，汉族，1985年4月出生，湖北省竹溪县人，初中文化学历，现居住在东莞市南城石鼓污水处理厂宿舍，是涉事工程的施工人员。经特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询，没有查询到尹诗波的相关证件信息。

5.杨韬瞿（伤者），男，汉族，1992年1月出生，湖南省益阳市安化县人，初中文化学历，现居住在湖南省益阳市安化县羊角塘镇，是涉事工程的施工人员。经特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询后核实，没有查询到杨韬瞿的相关证件信息。

（三）涉事工程情况

1.人员组织情况。根据刘斌与梁远志在2020年5月30日签订的《门窗安装合同：协议书》显示，刘斌的门窗安装交由梁远志施工，根据不同窗型收取每平方米的安装费，其中“简易阳光房：制作安装”为150元每平方（料型方管）。安装的五金配件玻璃胶及玻璃枪、安全带、人字梯、脚手架由刘斌提供，安装工具由梁远志提供。结款方式为月结。安装完外框后，刘斌结算60%的安装费用给梁远志，整个工程完工后结清。经调查，刘斌知悉协议书中约定施工事项并不能由一人完成，梁远志只是这些施工人员的一个代表。

6月，梁远志在网站上发布招聘信息。尹诗波主动联系梁远志应聘，后两人一起从事门窗的安装施工。7月3日，杨韬瞿看到招聘信息联系梁远志，两人口头约定工作报酬按照工程总报酬及工作天数来平均分配，并约定7月4日的施工事宜。经调查，梁远志组织零散的施工人员均以每人实际工作的工时来平均分配总工程收入的。

2.工程施工情况。2020年6月初，蔡晓明拟为自住民房二楼阳台搭建玻璃雨棚，经其堂哥蔡锦球介绍认识到长艺公司及其老板刘斌后，刘斌与蔡晓明取得联系，核实工程内容为制作玻璃雨棚和工程价格为每平方米1000元。随后刘斌通知梁远志与蔡晓明联系洽谈具体施工方案，并将施工材料送到涉事民房。

6月16日，梁远志与其工友姜大才到达涉事民房与蔡晓明商讨玻璃雨棚搭建的设计图并开始搭建铝合金外框架。约4、5天后，外框架搭建完毕。梁远志与姜大才测量玻璃板尺寸并通知刘斌，由刘斌订做玻璃板运送到涉事民房。至此搭建玻璃雨棚的施工暂停。

6月22日，刘斌找到蔡晓明要求预付2万元工程款，并向蔡晓明开具了盖有“东莞市长艺不锈钢门窗有限公司财务专用章”的收款收据。

7月初，定作的玻璃板送到涉事民房。7月4日约14时，梁远志、尹诗波及杨韬瞿三人到达涉事民房，准备安装雨棚上的玻璃板。

7月7日，刘斌通过微信支付梁远志1万元，其中包括涉事工程的施工费用。

8月份，刘斌另派施工人员前往涉事民房进行雨棚搭建的工程施工，并已完工。截至目前刘斌一直未与蔡晓明结算和收取后续工程款。

（四）现场勘察情况

事故现场位于东莞市长安镇沙头社区塘厦新苑二巷5号民房二楼阳台，事故工程为阳台玻璃雨棚的搭建工程，雨棚分为左右两部分（图1），总施工面积约35平方米。



图1涉事民房阳台及雨棚外观

经现场勘查及与施工人员核实，事发时雨棚的玻璃板并未全部铺设好，因部分位置玻璃板缺失，形成非竖向洞口（图2）。未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）的要求采用盖板覆盖或防护栏杆等措施。鉴于现场没有设置监控，也没有人员目击杨韬瞿的坠落过程，事故调查组综合相关证据材料推断：施工人员杨韬瞿在雨棚顶部进行打玻璃胶作业，在无安全防护的情况下从洞口坠落至阳台地面（图3）。经测量，坠落洞口长约790mm宽约760mm，坠落高度约3.986米。

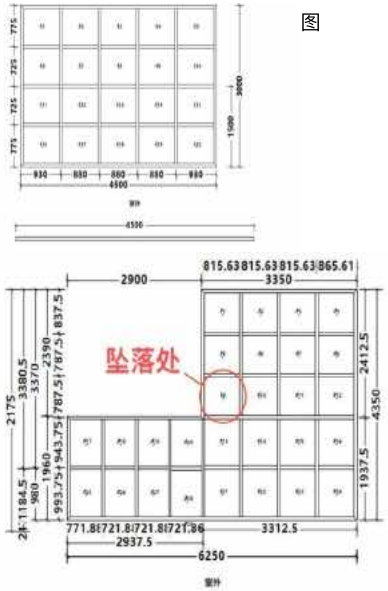


图2玻璃雨棚平面图及坠落处位置

图



3现场示意图

二、事故发生经过和救援、善后情况

事故发生经过

2020年7月4日约14时，梁远志、尹诗波、杨韬瞿3人到达涉事民房，准备安装雨棚上的玻璃板。首先，梁远志攀爬到玻璃雨棚上，杨韬瞿站在雨棚下的脚手架上，尹诗波负责分拣和传递玻璃板给杨韬瞿，杨韬瞿接过玻璃板并传递给梁远志，梁远志把玻璃板放置到对应的方格里。玻璃板铺设完成后，梁远志等3人均发现缺少几块玻璃板，导致雨棚上有方格为中空状态。随后，尹诗波与杨韬瞿也攀爬到雨棚顶上，与梁远志一起进行打玻璃胶作业。约19时，尹诗波正在雨棚顶打玻璃胶，梁远志正在雨棚顶刮玻璃胶，突然传来“砰”一声，梁远志和尹诗波抬头望去，发现原本在雨棚上作业的杨韬瞿躺倒在二楼阳台地面上。两人立即下到地面查看杨韬瞿的情况，发现其头部流血，呼叫没有应答。

（二）应急救援及善后工作情况

梁远志立刻拨打120并等待医护人员。十几分钟后救护车到达，医护人员把杨韬瞿送往长安港湾医院进行抢救。

事故发生后，公安分局、应急管理分局、住房规划建设局等部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

7月5日，杨韬瞿从东莞市长安港湾医院转入东莞市滨海湾中心医院。经过手术治疗，杨韬瞿于8月30日办理出院。目前，涉事各方与伤者杨韬瞿及其家属仍就赔偿问题进行协商沟通中。

经东莞市城市管理和综合执法局长安分局确认，该雨棚属于违法建设的构建物。城市管理和综合执法局长安分局拟责令当事人自行拆除其违法建设的构建物，逾期未拆除的，将采用两违方案进行快速拆除。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

本次事故共造成1人受伤。伤者杨韬瞿，男，汉族，1992年1月出生，湖南省益阳市安化县人，初中文化学历，系涉事工程的施工工人。根据东莞市滨海湾中心医院出具的出院记录，杨韬瞿被诊断为胸12胸椎体骨折；高位截瘫；重型颅脑损伤等。

本次事故造成的直接经济损失为已支付的医疗费用约10万元，因当事各方仍未就赔偿问题达成协议，其他损失未能统计。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）玻璃雨棚顶部存在坠落风险的非竖向洞口，没有采用盖板覆盖或防护栏杆等措施且固定牢固。

（2）杨韬瞿在作业时没有按规定正确佩戴和使用相应的安全帽、安全带等安全防护用品、用具。

2.间接原因

（1）施工人员没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得高处作业资格从事高处作业。

（2）长艺公司没有对施工人员进行安全生产教育和培训，没有保证施工人员具备必要的安全生产知识。

（3）长艺公司没有监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（二）事故性质

经调查认定，长安镇“7·4”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

1.东莞市长艺不锈钢门窗有限公司作为涉事工程的施工方，未对施工人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；高处作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未派安全生产管理人员对施工现场进行监督检查，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除洞口存在坠落风险的事故隐患，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对东莞市长艺不锈钢门窗有限公司给予事故责任罚款处罚，建议由应急管理部门对其依法处理。

2.刘斌，作为东莞市长艺不锈钢门窗有限公司的主要负责人，未建立、健全本单位的安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对东莞市长艺不锈钢门窗有限公司主要负责人刘斌给予事故责任罚款处罚，建议由应急管理部门对其依法处理。

3.杨韬瞿，作为涉事工程的施工人员，未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得高处作业资格，忽视高处作业中劳动防护用品用具的使用，对事故负有责任。鉴于其已在事故中重伤，建议不再追究其责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

事故防范及整改措施

长安镇“7·4”一般高处坠落事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

建筑施工单位应落实现场安全生产管理职责。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。

生产经营单位应建立、健全本单位的安全生产责任制。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用。

（三）各有关单位应加强巡查力度和属地监管职责。各监管部门应加强零星工程建筑施工现场高处作业、脚手架等设施设备的安装使用检查力度，全面治理建筑施工安全隐患，坚决杜绝违章指挥和违章作业。各社区应落实巡查监督人员的配备，及时排查违法建设工程，坚决打击非法违法建设行为，切实加强民房建设工程施工安全监管工作。

长安镇“7·4”一般高处坠落事故调查组

2020年10月30日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-